Lo sviluppo della tutela del danno psichico

Lo sviluppo della responsabilità per negligence attraverso cinque casi fondamentali. Introduzione al diritto di Inghilterra e Galles, con fatti ed esiti precisati.

1. Dall’impatto fisico al danno attraverso la percezione

Una persona può ammalarsi gravemente dopo un evento spaventoso anche senza essere stata colpita o ferita nell’incidente. La questione storica era se la negligence potesse riconoscere un danno prodotto da ciò che la persona aveva visto o udito. I casi seguenti mostrano sia l’estensione sia i limiti della tutela.

Psychiatric injury significa una patologia psichiatrica riconosciuta dalla medicina, non il semplice dolore, la paura o il turbamento ordinario. Le decisioni più antiche parlano di **nervous shock**. Alcuni casi iniziali riguardavano conseguenze fisiche dello spavento oltre ai sintomi psicologici: non erano tutti casi privi di conseguenze corporee. [1]

2. Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888)

Fatti: Un addetto ferroviario autorizzò per negligenza una carrozza ad attraversare un passaggio a livello mentre arrivava un treno. La signora Coultas evitò la collisione per pochissimo. Lo spavento provocò una malattia, benché il treno non avesse colpito né lei né la carrozza.

Esito: Il Privy Council respinse la domanda. Considerò troppo remoto il danno provocato dallo spavento senza impatto fisico. **Importanza:** Il caso illustra l’antico orientamento restrittivo. Non esprime la regola attuale secondo cui occorrerebbe prima una distinta lesione fisica. Anche Coultas comprendeva sintomi corporei successivi allo spavento. [1, 2]

3. Dulieu v White & Sons [1901] 2 KB 669

Fatti: Una donna incinta lavorava dietro il bancone di un pub. Un dipendente dei convenuti entrò per negligenza nell’edificio con un carro trainato da cavalli. La donna temette per la propria incolumità e lamentò una grave malattia e un successivo **parto prematuro**. Non si trattava di un aborto spontaneo.

Esito: Il giudice stabilì che i fatti allegati potevano fondare un’azione risarcitoria. La domanda poteva proseguire nonostante l’assenza di impatto. Il rischio di domande fraudolente non giustificava l’esclusione generale dei casi fondati. La decisione riguardava la validità giuridica della domanda, non la liquidazione definitiva del risarcimento. [1, 2]

> **Il primo cambiamento:** Non è indispensabile un colpo al corpo. Anche ciò che una persona vede o sente può produrre un danno giuridicamente rilevante. In Dulieu il timore riguardava la propria sicurezza.

Timore per gli altri e limiti

4. Hambrook v Stokes Brothers [1925] 1 KB 141

Fatti: Un autocarro lasciato incustodito in cima a una strada ripida scese senza conducente. Una madre lo vide dirigersi verso il punto oltre una curva dove erano andati i suoi figli, che la precedevano. Temette per la loro incolumità. Non vide l'investimento di un bambino; uno dei figli rimase effettivamente ferito.

La madre subì un grave shock, ebbe in seguito un aborto spontaneo e morì. Fu il marito ad agire in giudizio in relazione alla sua morte. La distinzione decisiva era tra paura per **sé stessa** e paura per **i figli**, non soltanto l'aver visto il momento esatto dell'impatto.

Esito: La maggioranza della Court of Appeal accolse l'impugnazione del marito e dispose un nuovo processo. Il danno causato dal ragionevole timore per i figli poteva fondare responsabilità. La parte attrice vinse quindi sul punto di diritto; non ottenne automaticamente una liquidazione definitiva del danno. [1, 2]

> **Il secondo cambiamento:** Il timore per una persona cara può essere giuridicamente rilevante. Si sviluppa così la tutela delle **secondary victims** (vittime secondarie), che chiedono il risarcimento della propria malattia, non delle lesioni dell'altra persona.

5. Bourhill v Young [1943] AC 92

Fatti: Una donna incinta era scesa da un tram quando un motociclista urtò un'automobile e morì. Udì la collisione, ma non la vide. Non era in pericolo e non conosceva nessuno dei coinvolti. In seguito si avvicinò e vide sangue sulla strada. Lamentò shock, lesioni e la successiva nascita di un bambino morto.

Esito: La domanda fu respinta dalla House of Lords. Un danno da shock a una persona nella sua situazione non era ragionevolmente prevedibile: il motociclista non aveva verso di lei il pertinente dovere di diligenza. Il caso proveniva dalla Scozia e divenne importante nello sviluppo della negligence. [1, 3]

Precisazione: Il giudice di primo grado non ritenne provato che lo shock avesse causato la morte del feto. Questo nesso non va presentato come un fatto accertato. La decisione non ripristinò un requisito generale di impatto fisico: il punto centrale era il dovere verso questa persona. [3]

Confronto: Hambrook riguardava una madre preoccupata per i figli. Bourhill riguardava un'estranea, non esposta a pericolo personale e senza legami con le persone coinvolte. La gravità del turbamento non basta a creare un dovere.

Le conseguenze immediate

6. McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410

Fatti: La signora McLoughlin era a casa quando il marito e i figli furono coinvolti in una collisione stradale causata da negligenza. Un vicino la informò circa un’ora dopo. Si recò in ospedale, apprese che una figlia era morta e vide i familiari feriti, ancora sconvolti e sporchi di terra e olio provenienti dall’incidente.

Sviluppò una patologia psichiatrica, comprendente depressione. Non aveva visto la collisione. Il caso dipendeva dalla sua esperienza diretta delle **conseguenze immediate** (*immediate aftermath*), non dalla semplice ricezione della notizia.

Esito: La House of Lords accolse all’unanimità il ricorso, riconoscendo il diritto al risarcimento. Il rapporto familiare, la vicinanza temporale e spaziale e la percezione diretta delle conseguenze la collocavano nell’ambito del dovere. L’ospedale non era automaticamente troppo lontano dall’incidente in senso giuridico. [1, 4]

7. Tre collegamenti da esaminare

Rapporto: Chi è stato ferito o messo in pericolo e quanto era stretto il legame con chi agisce? **Tempo e luogo:** La persona ha vissuto l’incidente o le sue conseguenze immediate? **Percezione:** Ha visto o udito direttamente l’evento o ne è stata soltanto informata da altri?

> **Non è una regola cronometrica:** McLoughlin non significa che bastino qualsiasi visita in ospedale, qualsiasi rapporto genitoriale o un numero fisso di ore. Contavano le condizioni dei familiari e il collegamento con l’incidente.

8. Sviluppo storico non significa tutela illimitata

Nel normale contesto di un incidente, una **primary victim** (vittima primaria) è personalmente coinvolta ed esposta a pericolo fisico. Una **secondary victim** subisce un danno attraverso l’esperienza del pericolo o delle lesioni altrui. I requisiti sono diversi: questa è un’introduzione alla distinzione, non un test completo.

Decisioni successive, tra cui *Alcock* e *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust* [2024] UKSC 1, precisano e limitano la tutela delle vittime secondarie. In *Paul*, assistere alla morte di un familiare per una malattia non curata non rientrava nell’eccezione fondata sugli incidenti. Non ogni esperienza familiare traumatica genera responsabilità. [1, 5]

Metodo: Individuare la patologia, il dovere invocato verso chi agisce, il collegamento con l’incidente e il nesso causale. La comprensione umana non sostituisce questi passaggi giuridici.

Verifica la comprensione

1. Il veicolo deve colpire chi agisce in giudizio?
Risposta: No. Dulieu riconobbe una domanda giuridicamente valida per lesioni provocate dallo spavento senza impatto fisico.

2. Che cosa distingue Hambrook da Dulieu?
Risposta: In Dulieu il timore riguardava la propria sicurezza; in Hambrook quella dei figli. Il marito vinse l'impugnazione e fu disposto un nuovo processo.

3. Bourhill perse perché il danno psichico non era mai risarcibile?
Risposta: No. Il danno a una persona nella sua posizione non era ragionevolmente prevedibile. Mancava il pertinente dovere verso di lei.

4. Per McLoughlin bastava aver ricevuto la notizia?
Risposta: No. Vide direttamente le conseguenze immediate in ospedale. Erano importanti i legami familiari e la vicinanza all'evento.

5. Esempio inventato: un estraneo legge online di un incidente e sviluppa una patologia diagnosticata. Basta la diagnosi?
Risposta: No. Essa riguarda il tipo di danno. Vanno ancora dimostrati un dovere verso quella persona e gli altri requisiti applicabili.

La sequenza dei casi

Coultas: approccio restrittivo senza impatto. **Dulieu:** il timore per sé può fondare un'azione. **Hambrook:** può rilevare il timore per i figli. **Bourhill:** la prevedibilità limita il dovere. **McLoughlin:** può bastare la percezione delle conseguenze immediate.

Fonti e approfondimenti

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust* [2024] UKSC 1, in particolare parr. 26-37 sullo sviluppo storico e l'analisi della maggioranza sui casi di incidente. Sentenza della UK Supreme Court.

[2] Lord Briggs, *Liability for Mental Injury*, 19 gennaio 2024, parr. 6-10: *Coultas* (1888) 13 App Cas 222; *Dulieu* [1901] 2 KB 669; *Hambrook* [1925] 1 KB 141. Conferenza sul sito della Supreme Court.

[3] *Bourhill v Young* [1942] UKHL 5; [1943] AC 92, soprattutto Lord Thankerton sui fatti e sul dovere di diligenza. [4] *McLoughlin v O'Brian* [1982] UKHL 3; [1983] 1 AC 410. [5] *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1992] 1 AC 310.

Gli anni tra parentesi quadre per Bourhill (1943) e McLoughlin (1983) indicano l'annata della raccolta. Le decisioni furono pronunciate rispettivamente nel 1942 e nel 1982.